

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2648 -
2660/2538

นายจรรณ ลีละศิริ
บริษัทการบินไทย จำกัด
นายศิโรตม์ อุทัยรัตน ทนายโจทก์ทั้ง
สิบสาม

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ทั้งสิบสามสำนวนอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีอำนาจที่จะยกเลิกการใช้อากาศยานแบบ ดีซี10-30อีอาร์ และแบบ บีเอ อี 146 และจำเลยมีสิทธิจึงจ่ายเงินได้พิเศษได้ตามระเบียบ อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าจะต้องจ่ายค่าจ้างให้โจทก์เสมอแม้ ไม่มีงานให้ทำ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ส่วนอุทธรณ์อื่นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงและดุลพินิจ ศาลว่า พยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบมานั้นจะเกี่ยวกับประเด็น และเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติ จึงเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้าม ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ โจทก์ทั้งสิบสามเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่าคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ให้งดสืบพยานโจทก์ทั้งสิบสามไม่ชอบด้วยกฎหมาย การตีความของศาลแรงงานกลางตามสัญญาจ้างแรงงาน เอกสาร หมายเลข จ.ล.1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยมีสิทธิระงับการจ่ายเงินได้ พิเศษให้แก่โจทก์ทั้งสิบสามหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสิบสามไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 67) คดีทั้งสิบสามสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 13 โจทก์ทั้ง

สิบสามสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับ จำเลยห้ามหักเงินค่าจ้างโจทก์ทั้งสิบสาม กับให้จำเลยชำระ ค่าจ้างและค่าล่วงเวลานับแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2535 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 ค่าจ้างส่วนที่ยังมิได้ชำระเดือนละ 4,000 บาท ค่าล่วงเวลาและเงินโบนัสประจำปีในส่วนที่คิดคำนวณ ขาดไป พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสิบสามอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 64) โจทก์ทั้งสิบสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 65)

คำสั่ง การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้งด สืบพยานทั้งสิบสาม ไม่ชอบนั้น ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดสืบพยาน การที่โจทก์ทั้งสิบสามอุทธรณ์โต้เถียงว่ายังมีข้อเท็จจริงที่โจทก์ทั้งสิบสามต้องนำสืบอีก เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ทั้งสิบสามชอบแล้ว แต่อุทธรณ์โจทก์ทั้งสิบสามที่ว่า ศาลแรงงานกลางตีความสัญญาจ้าง เอกสารหมาย จ.ล.1 ไม่ถูกต้องและที่ว่า แม้จำเลยยกเลิกการใช้ อากาศยานทั้งสองแบบ เพราะเหตุไม่คุ้มทุนไม่ใช่เหตุที่จำเลย จะยกขึ้นมาอ้างเพื่องดจ่ายสินจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสิบสามนั้นเป็นข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์สองประเด็นนี้ไว้พิจารณา

คำสั่ง การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้งด สืบพยานทั้งสิบสาม ไม่ชอบนั้น ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดสืบพยาน การที่โจทก์ทั้งสิบสามอุทธรณ์โต้เถียงว่ายังมีข้อเท็จจริงที่โจทก์ทั้งสิบสามต้องนำสืบอีก เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ทั้งสิบสามชอบ

แล้ว แต่อุทธรณ์โจทก์ทั้งสิบสามที่ว่า ศาลแรงงานกลางตีความสัญญาจ้าง เอกสาร
หมาย จ.ล.1 ไม่ถูกต้องและที่ว่า แม้จำเลยยกเลิกการใช้ อากาศยานทั้งสองแบบ
เพราะเหตุไม่คุ้มทุนไม่ใช่เหตุที่จำเลย จะยกขึ้นมาอ้างเพื่องดจ่ายสินจ้างให้แก่โจทก์
ทั้งสิบสามนั้นเป็นข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์สองประเด็นนี้ไว้พิจารณา

(ชูชาติ ศรีแสง-พรชัย สมรรถเวช-วินัย วิมลเศรษฐ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>